

**PROYECTO DE LEY QUE DECLARA
DE INTERÉS NACIONAL LA
SALVAGUARDA, PROTECCIÓN Y
RECONOCIMIENTO DEL TORO
CHUTAY HUANCVELICANO COMO
EXPRESIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL INMATERIAL DE LA
NACIÓN**

El congresista de la República **ALFREDO PARIONA SINCHE**, miembro de la BANCADA SOCIALISTA, ejerciendo el derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la Constitución Política del Perú y en concordancia con los artículos 22 inciso c) 67, 75 y 76 del reglamento del Congreso de la República presenta el siguiente proyecto de Ley.

FÓRMULA LEGAL

El Congreso de la República,
Ha dado la Ley siguiente:

**LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL LA SALVAGUARDA,
PROTECCIÓN Y RECONOCIMIENTO DEL TORO CHUTAY
HUANCVELICANO COMO EXPRESIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL
INMATERIAL DE LA NACIÓN**

Artículo 1. Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto declarar de interés nacional la salvaguarda, investigación, preservación, promoción y reconocimiento del Toro Chutay Huancavelicano como expresión cultural tradicional y manifestación integrante del patrimonio cultural inmaterial de los pueblos andinos del Perú.

Artículo 2. Declaratoria de interés nacional

Se declara interés nacional la protección y promoción de las prácticas culturales, rituales, festivas, musicales y comunitarias vinculadas al Toro Chutay Huancavelicano, desarrolladas principalmente en la región Huancavelica, como manifestación de identidad colectiva y tradición histórica transmitida de generación en generación.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL

ÚNICA. Acciones

Encárgase al Ministerio de Cultura, en coordinación con el Gobierno Regional de Huancavelica, gobiernos locales, comunidades campesinas, organizaciones culturales y portadores de la tradición, realizar las acciones necesarias para evaluar, documentar y promover el reconocimiento del Toro Chutay Huancavelicano como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, conforme a la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Lima, junio de 2026.

ALFREDO PARIONA SINCHE
Congresista de la República

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA:

Análisis Constitucional y Legal

La Constitución Política, en el numeral 19 del artículo 2º, dispone que:

“Toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural debiendo el Estado reconocer y proteger la pluralidad étnica y cultural del Perú por haber sido una nación forjada a base de múltiples etnias”

El patrimonio cultural inmaterial son aquellos usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas que las comunidades, los grupos y, en algunos casos, los individuos reconocen como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana.

En concordancia a lo estipulado en nuestra Constitución Política del Perú, referente al Patrimonio Cultural, mediante el artículo II del Título Preliminar de la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, se define como bien integrante del Patrimonio Cultural de la Nación:

“A toda manifestación del quehacer humano, material o inmaterial, que, por su importancia, valor y significado arqueológico, arquitectónico, histórico, artístico, militar, social, antropológico, tradicional, religioso, etnológico, científico, tecnológico o intelectual, sea expresamente declarado como tal o sobre el que exista la presunción legal de serlo. Dichos bienes tienen la condición de propiedad pública o privada con las limitaciones que establece la presente Ley”

Asimismo, en el numeral 2 del artículo 1 de la precitada Ley, señala que:

“Son bienes inmateriales integrantes del Patrimonio Cultural de la Nación los usos, representaciones, expresiones, conocimientos, técnicas y saberes tradicionales, así como los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales inherentes a ellos. Comprenden además a las lenguas, expresiones orales, música, danzas, fiestas, celebraciones y rituales; asimismo, formas de organización social, manifestaciones artísticas, prácticas medicinales, culinarias, tecnológicas o productivas, entre otras. Este patrimonio es recreado y salvaguardado por las comunidades, grupos e individuos quienes lo transmiten de generación en generación y lo reconocen como parte de su identidad cultural y social”.

Además, el inciso 1 del artículo 2 de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, establece que:

"Se entiende por Patrimonio Cultural Inmaterial los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial que se transmite de generación en generación es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad, y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana".

Antecedente de reconocimiento patrimonial

Un importante antecedente que sustenta la presente iniciativa legislativa es la reciente declaración como Patrimonio Cultural de la Nación del Sistema de usos sociales y rituales asociados a la devoción de la Santísima Cruz del Señor de Potocchi, vigente en el distrito de Ascensión, provincia y departamento de Huancavelica, mediante la Resolución Viceministerial N.º 000023-2026-VMPCIC/MC emitida por el Ministerio de Cultura¹.

Imagen 1: Bajada de la Santísima Cruz de Potocchi



Fuente: Infobae

¹ Recuperado de: <https://www.gob.pe/institucion/muniascension/noticias/1363290-declaran-patrimonio-cultural-de-la-nacion-el-ascenso-y-descenso-de-la-santisima-cruz-del-senor-de-potocchi>

La citada resolución reconoce el valor histórico, social, cultural y simbólico de dicha manifestación cultural por constituir una expresión viva de la fe, la memoria colectiva y la organización social de la población huancavelicana.

Resulta particularmente relevante destacar que las festividades vinculadas a los barrios de Yananaco (Cruz Pata), San Cristóbal (Cruz Soltera), el barrio de Santa Ana (Cruz de Oropesa) y el distrito de Ascensión (Cruz de Potocchi), constituyen precisamente uno de los principales insumos y/o espacios donde se desarrolla la tradición del Toro Chutay, formando parte de un complejo sistema de prácticas culturales, rituales, festivas y comunitarias que han sido transmitidas de generación en generación.

En consecuencia, si el Estado peruano ya ha reconocido oficialmente el valor patrimonial de los usos sociales y rituales asociados a estas celebraciones religiosas corresponde también promover la identificación, documentación y salvaguarda de aquellas expresiones culturales complementarias que forman parte del mismo universo festivo y ceremonial, entre ellas el Toro Chutay Huancavelicano.

La festividad en honor al Señor del Espíritu Santo o Fiesta de las Cruces de Huancavelica

El Perú es una nación pluricultural y multiétnica, cuya riqueza histórica se expresa a través de múltiples manifestaciones culturales que forman parte de la memoria colectiva de sus pueblos.

Dentro de estas expresiones tradicionales destaca la festividad en honor al Señor del Espíritu Santo o Fiesta de las Cruces el cual se celebra en los meses de mayo o junio y consiste en la bajada de las cruces desde de los cerros destacando la de “Cruz Pata”, el “Señor de Potocchi”, la “Cruz Soltera” y la “Cruz del señor de Oropesa, a las que llegan multitudes de peregrinos procedentes de diversas ciudades y barrios que entonan bellos cánticos en castellano y quechua acompañados por músicos tradicionales conocidos como “Pitureros”. En estas celebraciones cada barrio tiene su propio grupo musical.²

Las bandas de músicos son recibidas por los feligreses en la estación del ferrocarril de Huancavelica, luego de lo cual recorren las calles de la ciudad hasta el encuentro de las diferentes cruces que ya han sido bajadas desde sus moradas en las alturas.

Toro Chutay origen histórico y valor cultural.

Las corridas y festividades taurinas no tienen origen en el antiguo mundo andino ni en el Imperio Incaico. Su introducción al territorio peruano ocurrió durante el periodo colonial español.

²Recuperado de: <https://andina.pe/agencia/noticia-fienda-las-cruces-asi-se-celebra-provincias-esta-solemnidad-plena-sincretismo-983980.aspx>

Los conquistadores y posteriormente las autoridades virreinales incorporaron las corridas de toros como parte de las celebraciones públicas y religiosas de la época. Uno de los primeros registros históricos de corridas de toros en Lima data del año 1538, durante los primeros años de la colonia.

Con el paso del tiempo, las comunidades andinas adaptaron estas prácticas a sus propias expresiones culturales y religiosas, generando manifestaciones singulares y mestizas como el Toro Chutay huancavelicano, que adquirió características propias vinculadas a la cosmovisión, organización comunal y festividades patronales de los Andes centrales del Perú.

Actualmente, esta tradición constituye una expresión viva de identidad colectiva y memoria cultural transmitida intergeneracionalmente. El cual se desarrolla como antesala a las tardes taurinas en homenaje a las festividades de las santísimas cruces de los tres barrios y del distrito de Ascensión de la ciudad de Huancavelica. El primer día (domingo) le corresponde al Barrio de Yananaco; el segundo día (lunes) al distrito de Ascensión; el tercer día (martes) al barrio de San Cristobal y el cuarto y quinto día (miércoles y jueves), correspondiente al barrio de Santa Ana.

El toro Chutay consiste en conducir y arrear toros bravos por las calles mediante sogas, mientras cientos de pobladores acompañan el recorrido hasta llegar a la plaza principal o espacios festivos comunales. La festividad combina elementos religiosos, musicales, rituales y comunitarios, formando parte de la identidad cultural de diversos pueblos andinos. Así mismo, constituye una expresión de resistencia cultural, devoción popular y cohesión comunitaria, en la que convergen prácticas heredadas del periodo colonial y costumbres andinas vinculadas al denominado “toro pukllay” o juego con toros.

Imagen 2: Toro Chutay Huancavelica 2024



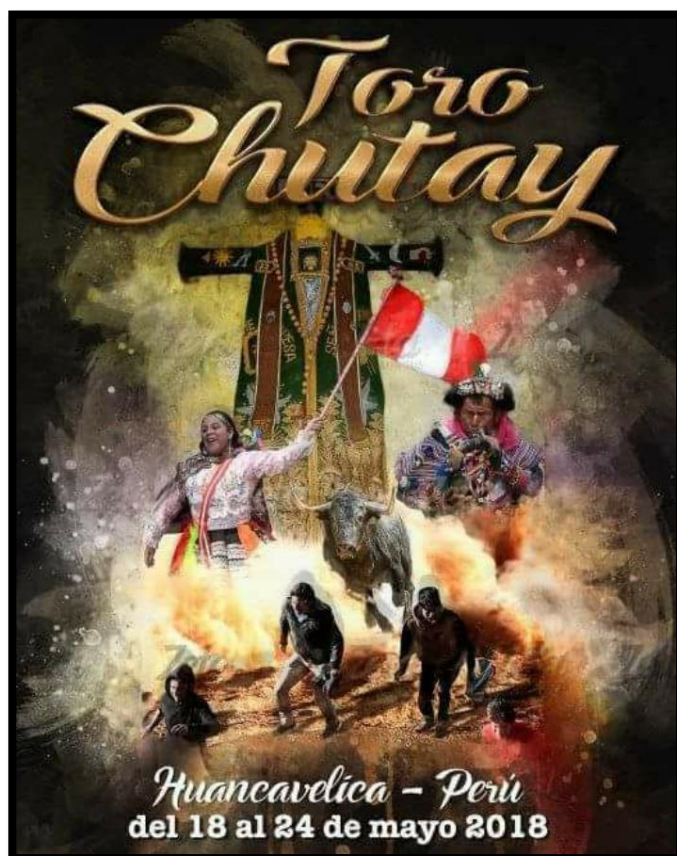
Fuente: Wilder Quispe

Importancia social y cultural

El Toro Chutay no representa únicamente una actividad festiva, sino una manifestación cultural compleja que involucra:

- Participación comunal
- Música y danzas tradicionales
- Ritualidad religiosa
- Transmisión oral de costumbres
- Identidad regional y pertenencia colectiva.

Imagen 3: Publicidad de las actividades del Toro Chutay Huancavelica 2018



Fuente: Corrida De Toros Huancavelica Toro Chutay, Pagina Facebook



Su práctica fortalece los vínculos comunitarios y constituye parte importante del patrimonio inmaterial de diversas localidades huancavelicanas.

La presente iniciativa se sustenta en la necesidad de documentar, registrar y salvaguardar una manifestación cultural viva que forma parte del calendario festivo tradicional de Huancavelica, vinculada a la Fiesta de las Cruces, a la organización barrial, a la música tradicional, a la religiosidad popular y a las formas comunitarias de participación, en ese sentido, el Toro Chutay huancavelicano constituye una expresión de identidad colectiva que requiere ser protegida frente al riesgo de pérdida de sus saberes, relatos, prácticas y formas de transmisión intergeneracional.

Actualmente, la tradición enfrenta riesgos vinculados a la pérdida de transmisión intergeneracional, ausencia de documentación oficial, cambios urbanos y falta de registro sistemático de sus elementos culturales.

La declaratoria de interés nacional propuesta permitirá profundizar las investigaciones antropológicas e históricas necesarias para evaluar integralmente esta manifestación cultural y determinar su eventual reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, conforme al procedimiento establecido en la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación.

Asimismo, esta medida contribuirá al fortalecimiento de la identidad cultural de Huancavelica, a la preservación de las tradiciones andinas y a la transmisión intergeneracional de conocimientos, prácticas y valores comunitarios que constituyen parte fundamental de la diversidad cultural del Perú.

EFFECTOS DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN LA LEGISLACIÓN NACIONAL

La presente proposición legislativa no modifica ni contraviene norma alguna del ordenamiento jurídico vigente, por el contrario, se encuentra plenamente en concordancia con la Constitución Política del Perú y con la Ley N.º 28296, Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación. Su carácter declarativo tiene por finalidad llamar la atención al Poder Ejecutivo sobre la necesidad de declararlo como Patrimonio Cultural inmaterial de la Nación la actividad costumbrista del Toro Chutay huancavelicano.

Con la implementación del presente proyecto de ley, no solo se reforzará su protección y promoción, sino que además se contribuirá a la salvaguardia de los saberes tradicionales asociados, al fortalecimiento de la identidad cultural, a la transmisión intergeneracional.

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO

La aprobación del presente proyecto de ley es de carácter declarativo y no irroga gastos adicionales al Tesoro Público. Su implementación se financiará con cargo al presupuesto institucional de las entidades involucradas, como el Ministerio de Cultura, el Gobierno Regional de Huancavelica y Municipalidad Provincial de Huancavelica

Los beneficios de esta ley son significativamente mayores a los costos de su implementación:

- Beneficios Culturales: Fortalece la identidad regional y nacional, y garantiza la transmisión intergeneracional de una tradición que es memoria viva de nuestra historia.
- Beneficios Económicos: Impulsa el desarrollo del turismo sostenible en la región de Huancavelica, generando un impacto económico positivo en sectores como; hotelería, gastronomía, transporte y artesanía. Se proyecta que la actividad costumbrista puede generar impactos económicos de decenas de millones de soles.
- Promoción de la investigación histórica y antropológica.

RELACIÓN CON LAS POLÍTICAS DE ESTADO EXPRESADAS EN EL ACUERDO NACIONAL

La presente iniciativa legislativa guarda concordancia con el Acuerdo Nacional³, en los siguientes puntos:

Tercera Política de Estado del Acuerdo Nacional: *“Afirmación de la identidad nacional”, en el cual se establece que, nos comprometemos a consolidar una nación peruana integrada, respetuosa de sus valores, de su patrimonio milenario y de su diversidad étnica y cultural, vinculada al mundo y proyectada hacia el futuro [...].”*

También, guarda relación con la **Décimo Política de Estado del Acuerdo Nacional:** *“Reducción de la pobreza”, el cual indica que, nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la lucha contra la pobreza y a la reducción de la desigualdad social, aplicando políticas integrales y mecanismos orientados a garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas. Asimismo, nos comprometemos a combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen étnico, raza, edad, credo o discapacidad. En tal sentido, privilegiaremos la asistencia a los grupos en extrema pobreza, excluidos y vulnerables [...].”*

Además, guarda relación con la **Décimo Primera Política de Estado del Acuerdo Nacional:** *“Promoción de la igualdad de oportunidades sin discriminación”, en la cual se establece que, nos comprometemos a dar prioridad efectiva a la promoción de la igualdad de oportunidades, reconociendo que en nuestro país existen diversas expresiones de discriminación e inequidad social, en particular contra la mujer, la infancia, los adultos mayores, las personas integrantes de comunidades étnicas, los discapacitados y las personas desprovistas de sustento, entre otras [...].”*

Lima, junio de 2026

³<https://www.acuerdonacional.pe/politicas-de-estado-del-acuerdo-nacional/politicas-de-estado%e2%80%8b/politicas-de-estado-castellano/ii-equidad-y-justicia-social/13-acceso-universal-a-los-servicios-de-salud-y-a-la-seguridad-social/>